Судебный акт по делу № 88-2728/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=16896931&case_uid=59742237-8b4b-4c8c-bd7b-84e945f183ae&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

I инстанция – Федорова Я.Е.

II инстанция – Лемагина И.Б. (докладчик), Суслов Д.С., Агамов В.Д.

Дело № 88-2728/2026

УИД: 77RS0012-02-2022-005029-54

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

29 января 2026 года город Москва

Мотивированное определение изготовлено 6 февраля 2026 года

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего Цыпкиной Е.Н.

судей Драчева Д.А., Долговой Ж.А.

с участием прокурора Федичкина Д.Д.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Департамента городского имущества г. Москвы к

ФИО2

,

ФИО3

Бахадыт оглы о признании недействительным свидетельства о праве на наследство по закону, признании недействительным договора купли-продажи, прекращении права собственности, истребовании из чужого незаконного владения, возвращении в собственность г. Москвы, выселении из жилого помещения и по встречному иску

ФИО3

Бахадыг оглы к Департаменту городского имущества г. Москвы о признании добросовестны приобретателем (номер дела, присвоенный судом первой инстанции 2-1338/2025),

по кассационной жалобе

ФИО18

на решение Кузьминского районного суда города Москвы от 20 марта 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 30 сентября 2025 года.

Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции Драчева Д.А., объяснения представителя

ФИО3

по ордеру

ФИО15

, поддержавшей доводы кассационной жалобы, объяснения представителя ДГИ г. Москвы по доверенности

ФИО11

, возражавшего против удовлетворения кассационной жалобы, заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Федичкина Д.Д., полагавшего постановленные по делу решение суда первой инстанции и апелляционное определение подлежащими оставлению без изменения, судебная коллегия

у с т а н о в и л а:

Департамент городского имущества г. Москвы обратился в суд с иском к

ФИО2

,

ФИО3

-о. о признании недействительными свидетельства о праве на наследство по закону на жилое помещение по адресу: г

<адрес>

, выданного

ФИО2

после смерти

ФИО1

; договора купли-продажи данной квартиры, заключённого между

ФИО2

и

ФИО3

-о.; прекращении права собственности

ФИО3

-о. на эту квартиру; истребовании её из чужого незаконного владения, возвращении в собственность г. Москвы с указанием на то, что решение является основанием для регистрации права собственности г. Москвы; выселении

ФИО3

-о. из спорной квартиры, поскольку спорная квартира не принадлежала умершему

ФИО1

на праве собственности; наследственное дело после его смерти не открывалось; свидетельство о праве на наследство было подделано, поэтому последующая сделка также не соответствует требованиям закона.

ФИО3

-о. обратился в суд со встречным иском к ДГИ г. Москвы о признании его добросовестным приобретателем квартиры по адресу:

<адрес>

; заявил о пропуске ДГИ г. Москвы срока исковой давности для обращения в суд с данным иском.

Решением Кузьминского районного суда города Москвы от 20 марта 2025 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского

городского суда от 30 сентября 2025 года, исковые требования Департамента городского имущества г. Москвы удовлетворены частично.

Признано недействительным свидетельство о праве на наследство по закону после смерти

ФИО1

, выданного

ФИО2

на квартиру, расположенную по адресу:

<адрес>

, нотариусом г. Москвы

ФИО12

28.11.2018 г.

Истребовано из чужого незаконного владения и прекращено право собственности

ФИО3

-о. на

<адрес>

по адресу:

<адрес>

.

Признано право собственности

<адрес>

на квартиру, расположенную по адресу:

<адрес>

ФИО3

-о. выселен из жилого помещения, расположенного по адресу:

<адрес>

Вышеуказанное решение является основанием для внесения изменений в ЕГРН.

В удовлетворении встречного иска

ФИО3

-о. к Департаменту городского имущества

<адрес>

о признании добросовестным приобретателем отказано.

ФИО3

подана кассационная жалоба, в которой ставится вопрос об отмене указанных судебных актов как незаконных, вынесении решения об отказе в удовлетворении исковых требований ДГИ

<адрес>

и удовлетворении исковых требований

ФИО3

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, судебная коллегия находит жалобу не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 379.7 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права (ч. 2 ст. 379.7 ГПК РФ) или норм процессуального права (ч. 3 ст. 379.7 ГПК РФ).

Таких нарушений при рассмотрении настоящего дела не допущено.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, спорная квартира по адресу:

<адрес>

, с 22.01.2009 г. принадлежала на праве собственности городу Москве.

В указанной квартире на основании договора социального найма проживал

ФИО1

, который был снят с регистрационного учёта

ДД.ММ.ГГГГ

по причине смерти.

Вместе с тем, 19.02.2021 право собственности на данную квартиру было зарегистрировано на имя

ФИО2

на основании свидетельства о праве на наследство по закону, № государственной регистрации права 77:04:0002010:7791-77/072/2021-2, после чего 15.04.2021 право собственности на спорную квартиру было зарегистрировано на имя

ФИО3

-о. на основании договора купли-продажи, № государственной регистрации права

№

ДД.ММ.ГГГГ

на указанную квартиру был наложен арест на основании Постановления Тверского районного суда

<адрес>

, из содержания которого следует, что

ДД.ММ.ГГГГ

отделом СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело

№

-м в отношении не установленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в рамках которого производится расследование причинения ущерба городу Москве в лице ДГИ г. Москвы.

Согласно представленным ППК «Роскадастр» суду документам реестрового дела в отношении объекта недвижимости, нотариусом г. Москвы

ФИО12

28.11.2018 г. было выдано свидетельство

ФИО2

о праве на наследство после смерти

ФИО1

на квартиру по адресу:

<адрес>

, которая ранее принадлежала на праве собственности умершему на основании договора мены квартиры, удостоверенного УДЖП и ЖФ ЮВАО

<адрес>

, в соответствии с решением Кузьминского районного суда г. Москвы от 19.12.2017 г., вступившим в силу 23.01.2018 г.

Из автоматизированной базы https://mos-gorsud.ru/rs/kuzminskij/search установлено, что рассмотренные дела, вынесенные решения в отношении

ФИО2

отсутствуют.

Из автоматизированной базы https://notariat.ru/ru-ru/help/probate-cases/ и сообщения ВрИО нотариуса

ФИО12

от 5 июня 2023 г. следует, что наследственных дел в отношении умершего

ДД.ММ.ГГГГ

ФИО19

не открывалось.

Между тем 06.04.2021 между Никольским Н.В. и Гидаятовым Э.Б.-о. был заключён договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу:

<адрес>

.

В материалы дела представлен договор

№

краткосрочной аренды индивидуального сейфа – «К», заключённый между ПАО «МИнБанк» и

ФИО13

-о.,

ФИО2

, с квитанциями об оплате услуг по договору, история операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк», история договора аренды сейфа ПАО «Сбербанк» за периоды с августа 2019 г. по 20.04.2021 г. (завершение аренды).

Разрешая спор, удовлетворяя частично исковые требования ДГИ г. Москвы и отказывая в удовлетворении встречного иска

ФИО3

-о., суд первой инстанции, оценив представленные в деле доказательства в соответствии с положениями ст. 67 ГПК РФ, руководствуясь нормами ст. ст. 8.1, 166, 167, 301, 302 ГК РФ, ст. 35 ЖК РФ, разъяснениями, данными в п. п. 38, 39 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», исходил из того, что спорная квартира никогда не принадлежала

ФИО1

на праве собственности и была занята им лишь на условиях социального найма, в связи с чем, представленное

ФИО2

для оказания услуг государственной регистрации прав свидетельство о праве на наследство после смерти

ФИО1

на квартиру является недействительным.

Соответственно, правовых оснований для регистрации права собственности

ФИО2

на спорную квартиру не имелось, как и права на отчуждение данной квартиры впоследствии

ФИО3

-о., спорная квартира, выбыла из владения города Москвы помимо его воли, поэтому подлежит истребованию из чужого незаконного владения и возвращению в собственность города Москвы, а

ФИО3

-о. - выселению из принадлежащего городу Москве жилого помещения.

При этом

ФИО3

-о. не может быть признан добросовестным приобретателем спорного имущества, поскольку он, приобретая данное недвижимое имущество, знал или должен был знать о неправомерности его отчуждения продавцом, не предпринял все разумные меры для выяснения правомочий продавца отчуждаемого имущества, не представил доказательств передачи денежных средств по договору за спорную квартиру.

Кроме того, вопреки доводам ответчика, суд первой инстанции, руководствуясь п. 1 ст. 181 ГК РФ, пришел к выводу о том, что истцом, как лицом, не являвшимся участником сделки, срок исковой давности при обращении в суд с иском 21.02.2022 пропущен не был.

С указанными выводами суда и правовым обоснованием согласился суд апелляционной инстанции.

Оснований для иных выводов у суда кассационной инстанции по доводам кассационной жалобы не имеется.

Выводы судебных инстанций подробно и убедительно мотивированы, основаны на обстоятельствах дела и представленных доказательствах, которым дана оценка, отвечающая требованиям ст. 67 ГПК РФ.

Материальный закон истолкован и применен судебными инстанциями правильно, с учетом установленных обстоятельств дела.

Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену или изменение постановленных по делу судебных актов в кассационном порядке, не допущено.

Приведенные в кассационной жалобе доводы не содержат обстоятельств, которые не были бы проверены и учтены судом первой и апелляционной инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для разрешения заявленного спора, влияли на законность и обоснованность постановленных судебных актов, либо опровергали выводы данных судов.

Несогласие заявителя с выводами суда первой и апелляционной инстанции, основанными на оценке доказательств, равно как и иное толкование норм законодательства, подлежащих применению к спорным правоотношениям, не свидетельствуют о нарушениях судами норм материального или процессуального права, повлиявших на исход судебного разбирательства, или допущенной судебной

ошибке.

Каких-либо правовых доводов тому, что обжалуемые судебные акты постановлены в нарушение положений действующего законодательства, кассационная жалоба не содержит.

При таких данных, вышеуказанное решение суда первой инстанции и апелляционное определение, сомнений в законности с учетом доводов кассационной жалобы не вызывают, а предусмотренные ст. 379.7 ГПК РФ основания для их отмены или изменения в настоящем случае отсутствуют.

Руководствуясь ст. 379.7, 390, 390.1 ГПК РФ, судебная коллегия

о п р е д е л и л а:

решение Кузьминского районного суда города Москвы от 20 марта 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 30 сентября 2025 года оставить без изменения, кассационную жалобу

ФИО3

– без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи